

# ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Если человека задержала иммиграционная  
служба США

БЕСПЛАТНО

БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

EN · ES · RU

● ZERO-DATA

# Что внутри

**01** Как его найти

---

**02** Первый звонок

---

**03** Как связаться с человеком

---

**04** План на случай задержания

---

**05** Маршрут

---

**06** Habeas corpus · федеральный суд

---

**07** Словарь терминов

---

**08** Организации помощи по штатам

---

Информация обновлена 28 июля 2026. Правила меняются — смотрите на дату.

Мы не адвокаты и не даём юридических консультаций. Здесь только факты и ссылки на официальные источники. Что применимо к конкретному делу — определяет адвокат.

# Как его найти

Эта страница на сайте — с инструментами и поиском:

<https://detnav.com/ru/gde-on/>

Поиск ведёт официальная система. Мы объясняем, как ей пользоваться, и что означает результат.

## Что понадобится

- A-Number — буква A и девять цифр
- либо: имя и фамилия, страна рождения, дата рождения

### Имя должно совпадать буква в букву

Многие находят человека с третьей-четвёртой попытки: другой порядок имён, вторая фамилия, транслитерация.

Инструмент ниже собирает варианты написания. Всё остаётся в этом браузере.

→ Открыть официальный локатор

<https://locator.ice.gov>

### Пусто — это не ответ «его там нет»

Записи вносят с задержкой: сама система предупреждает, что человек может появиться в течение 72 часов после задержания.

Пустой результат в первые часы — обычное дело.

## Что означает результат

- **In Custody** — найден: видно учреждение, дальше становятся конкретными связь и свидания
- **Not in Custody** — освобождён или депортирован за последние 60 дней
- Пусто — не найден: обновление записи занимает от 20 минут до 8 часов, плюс сначала обработка в офисе ICE около суток

## Когда система не покажет

- Первые часы у пограничной службы человек не виден; тех, кого СВР держит дольше 48 часов, этот же локатор показывает
- Несовершеннолетние в этом локаторе не отображаются
- Идёт перевозка между учреждениями — данные могут пропасть на несколько дней

### **Людей перевозят между штатами**

Семью об этом не уведомляют. Человека могут увезти за тысячи километров без предупреждения, и учреждение в локаторе изменится само.

Проверяйте повторно, даже если вчера нашли.

## **Если поиск не дал ничего**

### **Офис ICE: куда обращаться и отмечаться**

Если человека обязали отмечаться (браслет, ISAP) или нужно узнать, какой офис ведёт район, — найдите ближайший офис по городу или штату.

→ **Все центры содержания ICE — адреса по штатам**

<https://detnav.com/ru/detention/>

# Первый звонок

Эта страница на сайте — с инструментами и поиском:

<https://detnav.com/ru/pervyy-zvonok/>

## Разговор записывается

Звонки из учреждения записываются и прослушиваются. Исключение — зарегистрированные адвокатские линии.

## До звонка

### Снимите блокировку неизвестных номеров

Он звонит, а телефон молча отклоняет вызов — самая обидная из поломок. Звонок придёт с незнакомого номера.

iPhone: Настройки → Телефон → выключить «Заглушение неизвестных».

Android: приложение «Телефон» → настройки → блокировка номеров.

Проверьте также фильтр спама у оператора.

## Что спросить — можно читать вслух

- Назови полный A-Number, по одной цифре
- Как точно называется учреждение и в каком оно городе
- Ты что-нибудь подписывал? Что именно?
- Нужны ли лекарства
- Как пополнить счёт для звонков

### Чего эта линия касаться не должна

Прошлые депортации и приказы. Аресты и судимости. Детали дела и планы защиты.

Запись разговора может быть использована. Это обсуждают с адвокатом.

## Карточка, которую учат наизусть и носят на бумаге

## ВЫУЧИТЬ И ПЕРЕПИСАТЬ НА БУМАГУ

### 9233#

Набор 9233# бесплатен изнутри учреждения — соединяет с некоммерческой линией помощи. Работает, когда на счету ноль.

Дальше по порядку: номер доверенного человека · номер адвоката или организации · 1-888-351-4024 (DRIL, официальная линия ICE).

Телефон забирают первым. Бумажка в кошельке или кармане — единственное, что останется с человеком.

- Перепишите номера на бумагу от руки — телефон внутрь не попадает
- Впишите туда номер доверенного человека и адвоката, когда он выбран
- Держите копию в кошельке и дома, дайте по копии близким
- Если адвоката ещё нет — по 9233# отвечает некоммерческая линия, там можно спросить, где искать бесплатную помощь

## Перед звонком

Положите рядом бумагу и ручку. Времени будет мало, и повторить вопрос может не получиться.

→ **Связь и деньги на звонки**

<https://detnav.com/ru/svyaz/>

# Как связаться с человеком

Эта страница на сайте — с инструментами и поиском:

<https://detnav.com/ru/svyaz/>

Главное: он может позвонить вам. Вы позвонить ему — не можете. Ниже по шагам — звонки, сообщения, видео, деньги и письма.

## С чего начать

- 1 Узнайте, какой оператор связи в вашем учреждении.
- 2 На своём телефоне снимите блокировку неизвестных номеров — иначе он не дозвонится.
- 3 Заведите счёт и положите немного денег.

## 1 · Звонки

Он звонит с телефонов в блоке. Вам позвонить ему нельзя — только он вам. Пока на счету ноль — звонков нет.

### Как включить звонки

- 1 Узнайте оператора учреждения — чаще всего это **GettingOut** (компания ViaPath), бывают **Securus** и **ICSolutions**.
- 2 Откройте сайт оператора в браузере (или его приложение) и заведите аккаунт.
- 3 Привяжите аккаунт по **A-Number** и учреждению.
- 4 Выберите способ: пополнить его личный счёт — он звонит куда угодно; или привязать к вашему номеру (AdvancePay) — звонит только вам, обычно дешевле.
- 5 Положите немного — минимум обычно **\$10**. При переводе в другое учреждение деньги не переезжают.

→ Сайт **GettingOut** — счёт для звонков и сообщений (приложение — там же)

<https://www.gettingout.com>

→ **Сайт Securus — если учреждение обслуживает Securus**

<https://securustech.net>

→ **Сайт ICSolutions — если учреждение обслуживает ICSolutions**

<https://www.icsolutions.com>

### **9233# — бесплатно и без прослушки**

Набор 9233# с телефона учреждения — бесплатная линия Freedom for Immigrants.

Обычные звонки записываются, а эту ICE не прослушивает.

Волонтёры говорят на многих языках, включая русский, помогут и могут сообщить родным, где человек. Часы: пн–пт, 8:00–20:00 по тихоокеанскому времени.

Обычный звонок записывается и ограничен по времени (около 15–20 минут). Цена — порядка 7 центов в минуту по стране, международные дороже; зависит от учреждения. Называть A-Number по телефону безопасно, детали дела — нет. Бесплатные звонки, что были в части учреждений, ICE в 2026 году свернул — рассчитывайте, что связь платная.

→ **Первый звонок: как снять блокировку номеров**

<https://detnav.com/ru/pervyy-zvonok/>

## **2 · Сообщения (текст)**

Это не обычные СМС на телефон. Это сообщения внутри системы оператора — он читает их на планшете.

### **Как отправить**

- 1 Тот же оператор и тот же аккаунт, что и для звонков.
- 2 Откройте раздел «Messages» на сайте оператора.
- 3 Оплатите «марки» (кредиты) — на сайте, по телефону или в приложении, минимум обычно \$10 .
- 4 За эти же деньги можно отправить фото и 30-секундное видео-сообщение.

Планшеты есть не в каждом учреждении. Доставка с задержкой, всё проверяется.

## **3 · Видеозвонки**

В части учреждений есть видеозвонки — по записи заранее, через сайт оператора или киоск в холле. Платно, аккаунт нужен заранее.

Это не личное свидание — у него свои правила и часы.



## 4 · Деньги на быт (внутри)

Это отдельный счёт — не тот, что для звонков. С него человек покупает внутри еду, гигиену, иногда телефонное время. Часто это другой вендор.

### Как положить

- 1 Найдите инструкцию по деньгам на странице этого учреждения на ICE (раздел commissary / trust account) — реквизиты у каждого учреждения свои.
- 2 Способы, какой есть — зависит от места: онлайн картой у вендора ( Access Corrections , TouchPay , ViaPath/ConnectNetwork , Western Union ); по телефону вендора; почтой денежным переводом (money order) на адрес учреждения; лично в киоске в холле.
- 3 Везде нужны полное имя и A-Number (часто ещё дата рождения).
- 4 Кладите только на того вендора, что указан для этого учреждения. После перевода человека деньги застревают, вернуть их трудно.

### Если помочь некому

Freedom for Immigrants Commissary Fund кладёт деньги на счёт тем, у кого нет близких.

Деньги на быт наличными не снять — их только тратят внутри.

## 5 · Письма и открытки

- Обычная открытка почтой доходит надёжнее любого сервиса
- A-Number — на конверте и на всех отправлениях, обязательно
- Книги — только новые и напрямую от магазина или издателя, не от частного лица
- Мягкая обложка проходит быстрее: твёрдую проверяют дольше и часто не пропускают
- Правила у каждого учреждения свои — подтвердите по телефону перед отправкой

Регулярный тёплый контакт — то, что сильнее всего защищает человека внутри.

# План на случай задержания

Эта страница на сайте — с инструментами и поиском:

<https://detnav.com/ru/plan-na-sluchay/>

Заполните ручкой на бумаге и держите дома, чтобы близкие знали, что делать в первый час. Ничего не вводится в интернет.

## Почему на бумаге, а не в приложении

В первый час после задержания дома паника, и простые вещи вылетают из головы — чей телефон, где лежат документы, кто заберёт детей. Лист, заполненный заранее, отвечает на эти вопросы сразу.

Мы сознательно не делаем онлайн-форму: ни один сервер, включая наш, не должен видеть эти данные. Это ваша семейная памятка, а не анкета.

Распечатайте эту страницу, заполните от руки и положите там, где семья найдёт. Обновляйте раз в несколько месяцев.

### КОМУ ЗВОНИТЬ ПЕРВЫМ

Доверенный человек — кто и телефон \_\_\_\_\_

Второй человек, если первый недоступен \_\_\_\_\_

Адвокат или организация — название и телефон \_\_\_\_\_

### ДЕТИ

Кто заберёт детей из школы или сада \_\_\_\_\_

Телефон этого человека \_\_\_\_\_

Где лежат документы детей \_\_\_\_\_

### ДОМ И ПОВСЕДНЕВНОЕ

Где лежат важные бумаги (паспорта, договоры) \_\_\_\_\_

Кто платит за жильё, пока меня нет \_\_\_\_\_

Кто позаботится о питомце \_\_\_\_\_

### ЗДОРОВЬЕ

Лекарства, которые я принимаю, и где они \_\_\_\_\_

Болезни, о которых должны знать \_\_\_\_\_

### ЧТО ПОМНИТЬ НАИЗУСТЬ

Телефон доверенного человека — выучить, а не только записать \_\_\_\_\_

Код бесплатного звонка на линию жалоб DHS OIG из детеншена: 9233# \_\_\_\_\_

## Соберите личный список задач — заранее

Двухминутный опрос собирает список дел под обстоятельства семьи — и на случай задержания, и для подготовки. Ответы остаются в браузере. Готовый список распечатайте и храните вместе с этим планом.

→ **Пройти опрос и получить список задач**

<https://detnav.com/ru/vash-spisok/>

## Отдайте план доверенному человеку — сегодня

Заполненный план и собранный пакет документов передайте тому, кому доверяете, заранее. Тогда он начнёт действовать в тот момент, когда вас задержали, а не потратит день на то, чтобы узнать, что случилось.

Договоритесь о простом сигнале: каждый вечер вы пишете ему одно слово, что всё хорошо. Пропало два вечера подряд — он начинает по шагам ниже.

### Что делает доверенный человек, если вы замолчали

- 1 Находит вас через локатор ICE — по имени и стране рождения или по A-Number из плана.

- 2 Звонит адвокату или в организацию, чьи телефоны записаны в плане выше.
- 3 Ничего за вас не подписывает и никому не платит, не проверив.
- 4 Передаёт адвокату пакет документов, который вы отдали заранее.

## Деньги и имущество: работает, только если сделано заранее

Пока человек в детеншене, аренда, кредит за машину и банковский счёт не ставятся на паузу. Близкие смогут законно действовать за него только по бумагам, оформленным заранее — задним числом их не сделать.

### Финансовая доверенность (durable power of attorney)

Нотариальная долгосрочная финансовая доверенность на доверенного человека позволяет ему законно расторгнуть договор аренды, забрать вещи, разговаривать с банком, продать машину. Без неё лендлорд и банк не обязаны с ним даже разговаривать.

Оформляется у нотариуса заранее. Какие полномочия включить — вопрос к юристу: формулировки зависят от штата.

### Банковский счёт

Подтверждение входа только по SMS перестаёт работать, когда телефон изъят или номер отключён. В настройках банка обычно можно добавить подтверждение по e-mail — доступ к почте сохранить проще.

Многие банки принимают доверенность только на собственной форме и только лично. Визит в отделение вместе с доверенным человеком заранее снимает этот барьер.

### Съёмное жильё и вещи

Квартира, оставленная без оплаты, превращается в долг: штрафы за разрыв договора, коллекторы, а вещи — на склад или на улицу. Человек с доверенностью может расторгнуть договор по правилам и забрать вещи.

### Машина в кредит или лизинг

Машину с неплатежами банк изымает (repossession) и продаёт с аукциона. Остаток долга остаётся за владельцем, а списанную часть налоговая может посчитать доходом (форма 1099-C).

Законные пути, которые существуют: доверенность с правом продажи автомобиля или официальная переуступка кредита либо лизинга другому человеку. Условия — в договоре и у кредитора.

## Пенсионные счета 401(k) и IRA

Накопления на 401(k) и IRA остаются собственностью человека независимо от иммиграционного статуса и депортации — они не сгорают.

При снятии до 59½ лет обычно действует штраф IRS 10% плюс налоги, поэтому счета часто оставляют расти до пенсионного возраста. Из-за границы налоговый статус подтверждают формой W-8BEN. Что делать с конкретным счётом — вопрос налоговому консультанту.

→ **Форма W-8BEN — официальная страница IRS**

<https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben>

## Три дела на эту неделю

- 1 Перевести подтверждение входа в банк с SMS на e-mail или добавить e-mail запасным способом.
- 2 Оформить у нотариуса финансовую доверенность и зарегистрировать её в банке лично.
- 3 Сложить сканы SSN/ITIN, договоров аренды и кредита, документов на машину в зашифрованное хранилище и дать доступ доверенному человеку.

## Это карта, а не юридический совет

Что включить в доверенность, как расторгать договор и что делать с пенсионным счётом, зависит от штата и от текста договора. Такие решения принимают с юристом и налоговым консультантом, а не по памятке из интернета.

## Что носить с собой

Заполненный план остаётся дома. С собой — только маленькая карта прав. Сделайте фото карты и держите в телефоне.

### КАРТА ПРАВ · НОСИТЬ С СОБОЙ

Я не хочу говорить, отвечать на вопросы и подписывать документы без адвоката. Я не даю согласия войти в дом без судебного ордера, подписанного судьёй.

I do not want to talk, answer questions, or sign documents without a lawyer. I do not consent to entry into my home without a judicial warrant signed by a judge.

No quiero hablar, responder preguntas ni firmar documentos sin un abogado. No doy consentimiento para entrar a mi casa sin una orden judicial firmada por un juez.

## План с адресами и телефонами не носите с собой

Если его найдут при задержании, в нём окажутся имена и адреса близких. Дома — план, в кармане — только карта прав.

## «Порядок действий» — PDF для печати и пересылки

Ключевые разделы сайта одним файлом: первая ночь, этот план, карта прав, связь и деньги, маршрут, habeas, словарь — со всеми ссылками. Отправьте файл близким и распечатайте экземпляр домой.

→ **Скачать «Порядок действий» (PDF, ~25 страниц)**

</playbook/detnav-playbook-ru.pdf>

→ **Собрать пакет документов для адвоката**

<https://detnav.com/ru/paket-dlya-advokata/>

→ **Что означают бумаги и что не подписывать**

<https://detnav.com/ru/cto-znachat-bumagi/>

→ **Если человека уже задержали — с чего начать**

<https://detnav.com/ru/vash-spisok/>

# Маршрут

Эта страница на сайте — с инструментами и поиском:

<https://detnav.com/ru/marshrut/>

Двенадцать шагов после того, как человека нашли. Это не ваш план — это карта процесса: показываем все шаги, которые существуют. Открыты семь, остальные готовим.

## 1 Нашли · где он

Учреждение, штат, округ. Отсюда всё остальное становится конкретным.

## 2 Связь

Счёт для звонков, письма и открытки, книги. Почему нельзя дозвониться самому.

## 3 Свидание

Часы, порядок записи, документы, что нельзя проносить.

## 4 Адвокат

Бесплатно, аккредитованный представитель, платно. Искать можно по языку.

## 5 Как считаются деньги адвоката

Ставка, фазы, ретейнер, что должно быть в договоре.

## 6 Документы

Очередь задач по одной. Фото с телефона — чистый PDF адвокату.

## 7 Пути освобождения

Какие механизмы существуют и что из них работает сейчас. Первый вопрос адвокату.

## 8 Habeas corpus · федеральный суд

Путь, которым сейчас чаще всего добиваются освобождения. Составляет и подаёт адвокат.

## 9 Вышел · что теперь

Отметки, электронный контроль, смена адреса. Дело продолжается.

## 10 Первое слушание в суде

Установочное слушание и чем оно отличается от слушания по существу.

### 11 Не пропустить

Напоминания за 14, 3 и 1 день. Форма EOIR-33 при переезде.

### 12 Долгая игра

Дело идёт месяцами и годами. Что накапливать всё это время.

## Параллельные треки

- **Дети** — Школа, медицинское согласие, что говорить ребёнку. Готовим.
- **Деньги семьи** — Аренда, пропущенная зарплата, разговор с работодателем. Готовим.
- **Его перевезли** — Перевод обнуляет адвоката и деньги на счёте. Что делать заново. Готовим.
- **Здоровье** — Лекарства, хронические заболевания, доступ к медицинской информации. Готовим.

Незакрытые шаги честно помечены «готовим». Видеть масштаб пути целиком полезно само по себе: после освобождения дело не заканчивается.



# Habeas corpus · федеральный суд

Эта страница на сайте — с инструментами и поиском:

<https://detnav.com/ru/habeas-corpus/>

Путь, которым сейчас чаще всего добиваются освобождения. Объясняем, как он устроен. Составляет и подаёт иск адвокат — это карта, а не инструкция по самостоятельной подаче.

## Что это такое

Habeas corpus — иск в федеральный районный суд: судья проверяет, законно ли государство держит человека под стражей.

Это другая система, не иммиграционный суд. Федеральный судья не подчиняется ведомству: он может потребовать объяснений от властей, назначить слушание об освобождении — или освободить.

## Почему об этом говорят сейчас

С 2025 года залог и parole одобряют крайне редко, и центр тяжести сместился в федеральные суды: в феврале 2026 по стране подавалось около 2 000 habeas-петиций в неделю — годом раньше было около 20. Федеральные судьи самых разных взглядов назначают слушания и освобождают, когда петиция составлена грамотно.

Юристы ассоциации иммиграционных адвокатов AILA пишут прямо: для растущего числа задержанных habeas в федеральном суде — на практике единственный путь к свободе.

Состояние на июль 2026. Это общая картина, а не прогноз по конкретному делу.

## Две системы: где решается залог и где — habeas

## Bond · залог

ИММИГРАЦИОННЫЙ СУД (EOIR)

- Решает иммиграционный судья — EOIR входит в Министерство юстиции, это ведомственная система
- После мемо ICE 2025 года и решений BIA широким категориям слушание о залоге не положено вовсе (mandatory detention)
- Даже одобренный залог не решает дело о выдворении — процесс в суде продолжается

## Habeas corpus

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУЖНОЙ СУД

- Решает независимый федеральный судья ( 28 U.S.C. § 2241 ) — он не подчиняется ни ICE, ни EOIR
- Проверяется законность самого содержания под стражей — в том числе там, где ведомство отказало в залоге
- Вместе с петицией адвокат может просить запрет на перевод и приостановку выдворения (TRO / stay)

Пути не исключают друг друга. Какой применим к конкретному делу и в каком порядке — определяет адвокат.

## Habeas — про содержание под стражей, не щит от депортации

Сама по себе поданная петиция выдворение не останавливает. Приостановку (stay) или срочный запрет (TRO) суд даёт отдельным решением — об этом ходатайствует адвокат.

Если вам говорят, что подача habeas «автоматически» защищает от депортации, — уточните у адвоката, что именно он просит у суда в этом деле.

## Как это устроено

- Иск подаётся в федеральный районный суд по месту содержания — поэтому так важно, где именно учреждение
- Перевод в другой штат меняет суд и применимые правила — ещё одна причина не откладывать
- Вместе с петицией адвокат может просить срочный судебный запрет на перевод или депортацию (TRO)
- Судья может назначить слушание, освободить — или отказать: исход зависит от конкретного дела
- Составляет и подаёт петицию адвокат — это работа для юриста с федеральной практикой

## Ваша часть — подготовка

- Досье о связях с США: адрес, годы проживания, семья, работа, община — задачи по нему собраны в опросе
- Хронология: когда и где задержали, когда перевели, какие бумаги выдали

- A-Number и точное название учреждения
- Медицинские документы, если есть заболевания

→ **Ваш список дел**

<https://detnav.com/ru/vash-spisok/>

→ **Собрать пакет документов для адвоката**

<https://detnav.com/ru/paket-dlya-advokata/>

## Вопросы адвокату

- Подходит ли habeas в этом деле и почему
- В каком федеральном округе учреждение и что это меняет
- Что нужно от семьи и в какие сроки
- Что изменится, если человека переведут в другой штат

### Чего мы не делаем

Мы не составляем и не подаём иски и не даём юридических советов. Применим ли этот путь к конкретному делу, определяет только адвокат.

Если кто-то, кроме адвоката с проверенной лицензией, обещает «подать habeas» и быстрое освобождение за деньги — проверьте его по реестрам.

# Словарь терминов

---

Эта страница на сайте — с инструментами и поиском:

<https://detnav.com/ru/slovar-terminov/>

Слова, которые встречаются в документах, звонках и разговоре с адвокатом. Только определения — что это значит, а не что делать.

## Это словарь, а не юридический совет

Определения ниже — общие и не учитывают конкретное дело. Некоторые правила отличаются по штатам и апелляционным округам, а формулировки в законе точнее, чем в этом кратком пересказе. Как термин применяется к конкретному делу, определяет адвокат.

## Кто есть кто

### ICE

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (Immigration and Customs Enforcement). Ведомство Министерства внутренней безопасности (DHS), которое разыскивает, задерживает и высылает людей без легального статуса внутри страны.

### ERO

Enforcement and Removal Operations — подразделение ICE, которое непосредственно проводит задержания, содержит людей под стражей и организует депортации.

### CBP

Служба таможенного и пограничного контроля (Customs and Border Protection). Действует на границе, в портах и аэропортах; отдельное от ICE ведомство.

### USCIS

Служба гражданства и иммиграции (U.S. Citizenship and Immigration Services). Оформляет заявления на статусы — грин-карту, гражданство, разрешение на работу. Задержаний не проводит.

### DHS

Министерство внутренней безопасности (Department of Homeland Security). Головное ведомство, которому подчиняются ICE, CBP и USCIS.

## **EOIR**

Исполнительное управление иммиграционных судов (Executive Office for Immigration Review).  
Часть Министерства юстиции, отдельная от DHS. Рассматривает дела о выдворении.

---

## **Иммиграционный судья (Immigration Judge, IJ)**

Судья иммиграционного суда EOIR. Назначается Министерством юстиции — это не то же самое, что федеральный судья (federal judge).

---

## **BIA**

Совет по иммиграционным апелляциям (Board of Immigration Appeals). Рассматривает апелляции на решения иммиграционного судьи.

---

## **Куратор дела (Deportation officer, Officer of Record)**

Сотрудник ICE ERO, который ведёт конкретное дело задержанного человека.

---

## **Field office**

Региональный офис ICE ERO, курирующий определённую территорию. См. страницу поиска офиса.

---

# **Задержание и статус**

## **A-Number, личное дело (A-file)**

Девятизначный номер, который присваивается человеку в иммиграционной системе, и папка с его документами под этим номером. Ключ к поиску в базах ICE и EOIR.

---

## **Detainer (ICE hold)**

Запрос ICE к местной тюрьме или полиции — задержать человека ещё на некоторое время (обычно до 48 часов) сверх срока, когда он должен был выйти на свободу, чтобы ICE успела его забрать.

---

## **Mandatory detention**

Содержание под стражей без отдельного слушания о возможности залога, если применяется к делу — например, по определённым уголовным основаниям ( **INA § 236(c)** ).

---

## **Bond**

Денежный залог, под который человека освобождают из-под стражи ICE на время рассмотрения дела.

---

## **Bond hearing**

Отдельное слушание у иммиграционного судьи о размере залога или о том, назначается ли он вообще.

---

## **ATD**

Alternatives to Detention — формы контроля вне учреждения содержания: электронный браслет, приложение для отметок, регулярные явки.

---

## **ISAP**

Intensive Supervision Appearance Program — частная программа в рамках ATD, которую по контракту с ICE ведёт компания BI Incorporated.

---

## **Check-in**

Обязанность периодически являться в офис ICE или отмечаться по телефону либо через приложение — в рамках ATD или после освобождения.

---

## **Credible fear interview**

Собеседование с офицером USCIS для человека, задержанного на границе или при повторном въезде: есть ли у него правдоподобный страх преследования на родине.

---

## **Reasonable fear interview**

Похожее собеседование для человека с прежним приказом о выдворении или определёнными приговорами. Порог для прохождения выше, чем у credible fear.

---

# **Судебный процесс**

## **Removal proceedings**

Судебный процесс в EOIR о том, должен ли человек покинуть США.

---

## **NTA, Notice to Appear (форма I-862)**

Документ, которым начинается процесс о выдворении: в нём перечислены утверждения о человеке и основания.

---

## **Master calendar hearing**

Короткое организационное слушание: судья уточняет статус дела, назначает следующую дату, отмечает, есть ли адвокат.

---

## **Individual hearing (merits hearing)**

Основное слушание по существу дела, на котором рассматриваются доказательства и принимается решение.

---

## **Continuance**

Перенос слушания на более позднюю дату.

---

## **In absentia order**

Приказ о выдворении, вынесенный в отсутствие человека, если он не явился на слушание.

---

## **Venue**

Суд EOIR, в котором рассматривается конкретное дело. Может меняться при переводе между учреждениями содержания.

---

## **Docket number**

Номер, под которым дело зарегистрировано в суде.

---

# **Пути защиты и исходы**

## **Asylum (убежище)**

Форма защиты для человека, который не может вернуться на родину из-за преследования по признаку расы, религии, национальности, политических взглядов или принадлежности к определённой социальной группе.

---

## **Withholding of removal**

Более узкая защита, чем убежище: запрещает высылку в конкретную страну, но не открывает путь к грин-карте.

---

## **CAT protection**

Защита по Конвенции против пыток (Convention Against Torture) — от высылки в страну, где человеку угрожают пытки со стороны государства или с его ведома.

---

## **Cancellation of removal**

Отмена решения о выдворении при выполнении определённых условий. Правила разные для постоянных резидентов (LPR) и для остальных.

---

## **Voluntary departure**

Разрешение покинуть США самостоятельно и за свой счёт вместо принудительной депортации. В части случаев отличается от депортации по последствиям для будущего въезда.

---

## **Prosecutorial discretion**

Решение ICE или прокурора EOIR не преследовать дело дальше или закрыть его, основываясь на приоритетах ведомства.

---

## **Adjustment of status**

Изменение статуса на постоянное резидентство (грин-карту) без выезда из США.

---

## **Order of removal**

Окончательное решение суда о выдворении.

---

## **Stay of removal**

Временная отсрочка исполнения приказа о выдворении.

---

## **Motion to reopen, motion to reconsider**

Ходатайство о повторном рассмотрении дела на основании новых фактов или ошибки в решении.

---

## **Appeal to BIA**

Обжалование решения иммиграционного судьи в Совете по иммиграционным апелляциям.

---

## **Habeas corpus**

Отдельный иск в федеральный окружной суд (не в EOIR) о законности самого содержания под стражей — [28 U.S.C. § 2241](#) . Готовит и подаёт адвокат.

---

## **Статус и документы**

**LPR, грин-карта**

Lawful Permanent Resident — статус постоянного резидента США.

---

**EAD**

Employment Authorization Document — разрешение на работу, отдельное от грин-карты.

---

**TPS**

Temporary Protected Status — временный статус для граждан определённых стран, куда небезопасно возвращаться (стихийные бедствия, вооружённый конфликт).

---

**Naturalization**

Процесс получения гражданства США.

---

**Sponsor, petitioner**

Человек или организация, подающие петицию за родственника или работника, чтобы тот мог получить статус.

---



## Организации помощи по штатам

---

Проверенные некоммерческие организации — юридическая помощь и поддержка семей. Ссылки кликабельны.

### Калифорния · CHIRLA

Коалиция за права иммигрантов (CHIRLA) — юридическая помощь и поддержка семей по всей Калифорнии.

<https://www.chirla.org/>

### Техас · RAICES

Некоммерческая организация RAICES — бесплатная и льготная юридическая помощь по иммиграционным делам по всему Техасу.

<https://raicestexas.org/>

### Луизиана · LAAID

Волонтерская организация LAAID помогает у центров содержания в Луизиане: транспорт, свидания, поддержка после освобождения.

<https://laaid.org/>

### Нью-Йорк · NYIFUP

New York Immigrant Family Unity Project — бесплатное представительство для задержанных жителей Нью-Йорка, которые не могут оплатить адвоката; объясняет Vera Institute.

<https://www.vera.org/ending-mass-incarceration/reducing-incarceration/detention-of-immigrants/new-york-immigrant-family-unity-project>

### Флорида · Americans for Immigrant Justice

Immigrant Families Defense Fund — бесплатное юридическое представительство у центров содержания во Флориде.

<https://aijustice.org/defense-fund/>

Мы не адвокаты и не даём юридических консультаций. Здесь только факты и ссылки на официальные источники. · Обновлено 28 июля 2026 · [detnav.com](https://detnav.com)